

[별표 10] 작물별 특성조사요령(TG)의 제정방법

1. 작물별 특성조사요령(TG)의 제·개정

1.1 제·개정 기본 원칙

- (1) 출원심사관은 해당 작물의 품종에 대한 심사를 위하여 심사의 기준 및 재배시험을 위한 작물별 특성조사요령(TG, Test Guidelines)을 제정한다.
- (2) 작물별 특성조사요령을 제정함에 있어서는 해당 작물의 관련 전문가 및 품종 육성가와 재배자, 종합심사관, 출원심사관, 재배심사관 및 재배시험 담당자와 협의할 수 있다.
- (3) 작물별로 국제식물신품종보호동맹(UPOV) 및 회원국과의 조화를 위하여 UPOV와 회원국의 특성조사요령(TG)을 수집하고 이를 참고한다.
- (4) 작물별 특성조사요령의 작성방법은 UPOV의 문서 중 TGP/7(Development of Test Guideline)을 참고할 수 있다.
- (5) 출원심사관은 품종보호 대상작물 지정계획, 예상 출원 수, 작물의 중요도, 자체 여건 등을 고려한 우선순위에 따라 작물별로 특성조사요령 제정에 대한 계획을 수립한다.
- (6) 재배심사관 및 재배시험 담당자는 작성된 작물별 특성조사요령을 적용하여 특성조사를 실시하도록 하며 출원심사관은 국내·외적인 기술 변화에 따라 수정·보완하여야 할 내용이 있는 경우는 이를 지속적으로 반영하여 수정·보완하여야 한다.

2. 작물별 특성조사요령(TG)의 제·개정 방법

- (1) 공통기준 및 작물별 기준은 다음 사항을 포함하여야 하며 필요한 경우 자체 사업으로 제·개정에 필요한 조사 또는 국·공립연구기관, 대학 및 민간연구소 등에게 위탁하여 제·개정에 필요한 조사를 실시하거나 관련 전문가의 의견을 들을 수 있다.
 - ① 공통심사기준
 - 품종보호 요건 중 구별성(Distinctness), 균일성(Uniformity), 안정성(Stability) 요건(DUS)에 대한 조사기준 : 품종보호 대상작물에 공통되는 심사관정을 위한 조사기준으로 한다.
 - ② 작물별 특성조사요령 및 기준

- 조사대상 특성 : 품종의 특성을 조사하여 심사 자료로 제공하기 위한 기준이며 법 제40조제3항의 규정에 의하여 농림축산식품부장관이 정하는 특성에 대하여 정한다.
 - 표준품종 : 품종특성의 균일성, 안정성을 인정하기 위해 특성별로 특성에 대한 기준이 되는 품종으로 구체적인 품종을 정하거나 또는 작물의 종류에 따라 표준품종으로 선발될 품종의 범위를 정하여야 한다.
- ③ 출원인이 조사하여 작성할 수 있도록 품종특성표, 품종특성기술서 및 그 밖의 추가로 제출할 양식 등을 첨부한다.
- (2) DUS 검정을 위한 특성 요건
- ① 유전자형 또는 유전자형의 조합에 의해 발현되어야 함.
 - ② 특정 환경에서 충분히 일관성이 있고 반복성이 있어야 함.
 - ③ 품종간에 구별성을 확인할 수 있는 충분한 변이가 있어야 함.
 - ④ 특성의 정확한 의미와 인정이 가능해야 하며 특수검정 항목의 경우 공인된 분석법이 있어야 함.
 - ⑤ 균일성이 있어야 함.
 - ⑥ 안정성이 충족되어야 함.
- (3) 특성조사요령은 심사기술의 향상 등을 위하여 필요할 경우 개정을 하여야 하며 개정시에는 전항의 규정을 준용한다.
- (4) 특성조사요령의 개정을 해야 할 경우에는 등록품종과 기존품종의 특성조사 등을 통하여 필요한 경우에 국내외 상황을 고려하여 개정하도록 한다.

3. 작물별 특성조사요령의 보급 및 기타 사항

- (1) 출원심사관은 작성된 특성조사요령을 일반인이 알 수 있도록 문서 또는 인터넷 등을 통하여 알려주어야 한다. 또한, 출원시 주어진 품종특성표 내의 특성조사 항목 중에서 구별성이 있는 특성을 품종특성표상에 기재하고 품종특성기술서에 기술하여 주장하도록 알려준다.
- (2) 출원심사관은 국내에서 자체적으로 제정한 작물에 대한 특성조사요령을 국제기준으로 제정하기 위하여 UPOV에 제안하고 이를 영문화 하며 각종 국제회의에서 논의를 통해 국제기준으로 제정될 수 있도록 노력하여야 한다.
- (3) (2)항에 의한 국내의 작물별 특성조사요령을 국제화 할 경우는 UPOV의 문서 중 TGP/7(Development of Test Guideline)을 따라야 한다.